



PUTUSAN

Nomor 3871 K/Pdt/2023

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

TRI PUDJI HASTONO, bertempat tinggal di Jalan Panglima Sudirman E.19 RT 008, RW 009, Kelurahan Kesatrian Kecamatan Blimbing Kota Malang, Provinsi Jawa Timur, dalam hal ini memberi kuasa kepada Eko Apriana, S.H., dan kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Eko Apriana, S.H. & Partners, beralamat di Jalan Danau Mahalona C3i Nomor 10, Kelurahan Lesanpuro, Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang, Provinsi Jawa Timur, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 2 Agustus 2022;
Pemohon Kasasi;

L a w a n

KANTOR PERTANAHAN KOTA MALANG, berkedudukan di Jalan Jonge I Nomor 1, Kelurahan Madyopuro, Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang, Provinsi Jawa Timur, diwakili oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Malang, Muh. Rizal, S.SiT., M.H., dalam hal ini memberi kuasa kepada Mochammad Yusuf M.T., A.Ptnh, dan kawan-kawan, Para Pegawai Kantor Pertanahan Kota Malang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 September 2022;
Termohon Kasasi;

D a n

**PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA c.q.
KEMENTERIAN PERTAHANAN**, berkedudukan di Kantor Kementerian Pertahanan Republik Indonesia Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 13-14 Gambir, Kecamatan Gambir, Kota Jakarta Pusat, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta,

Halaman 1 dari 9 hal. Put. Nomor 3871 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diwakili oleh , Menteri Pertahanan, Prabowo Subianto, dalam hal ini memberi kuasa kepada Marsekal Pertama TNI Yuwono Agung Nugroho, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Pegawai Kementerian Pertahanan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 September 2022;

Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Malang untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

1. Melarang kepada Tergugat atau siapa saja yang mendapatkan Hak dari padanya selama pemeriksaan perkara ini berlangsung untuk memindahtangankan objek sengketa kepada pihak lain;
2. Meletakkan tanda-tanda yang diperlukan di atas tanah objek sengketa untuk pelarangan segala proses pembangunan maupun peralihan hak atas tanah objek sengketa agar diketahui orang umum bila terhadap objek sengketa pada saat ini dalam proses gugatan di Pengadilan Negeri Malang;
3. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan oleh Juru Sita Pengadilan Pengadilan Negeri Malang terhadap objek sengketa, sampai dengan putusan perkara ini mempunyai Kekuatan hukum tetap (*incraht*);
4. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij vooraad*) meskipun ada *verzet*, banding maupun kasasi;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sebagai hukum Almarhum DS Kasworo dan Almarhumah Sri Gondowati maupun ahli warisnya (Tri Pudji Hastono/Penggugat) telah menempati objek sengketa selama lebih dari

Halaman 2 dari 9 hal. Put. Nomor 3871 K/Pdt/2023



30 tahun secara berturut-turut dan beritikad baik sebagai warga Negara yang telah melakukan kewajibannya membayar Pajak Bumi dan Bangunan atas objek sengketa setiap tahun tanpa ada keberatan/gangguan/gugatan dari pihak manapun;

3. Menyatakan sebagai hukum alamarhum DS Kasworo maupun ahli warisnya (Tri Pudji Hastono/Penggugat) sebagai pemegang hak prioritas yang berhak didahulukan dalam mengajukan hak kepemilikan terhadap objek sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Panglima Sudirman E-19, RT 008, RW 009, Kelurahan Kesatrian, Kecamatan Blimbing, Kota Malang NOP Nomor 35.73.030.003.005-0213.0 seluas 1386 m² tertulis atas nama DS Kasworo, dengan batas-batas:
Sebelah utara : Klinik Rawat Jalan Rampil,
Sebelah selatan : Rumah Jl. Panglima Sudirman E-18,
Sebelah barat : Jalan Raya Panglima Sudirman,
Sebelah timur : Klinik Rawat Jalan Rampil;
4. Menetapkan sebagai hukum alamarhum DS Kasworo maupun ahli warisnya (Tri Pudji Hastono/Penggugat) sebagai prioritas pihak yang berhak dalam mengajukan permohonan sertifikat hak milik atas tanah objek sengketa;
5. Menyatakan perbuatan Kantor Pertanahan Kota Malang (Tergugat) yang menerbitkan Sertifikat Hak Pakai Nomor 32 Kelurahan Kesatrian Kecamatan Blimbing Kota Malang dengan dasar ijin tertulis dari Pejabat yang tidak berwenang adalah tidak prosedural dan merupakan perbuatan melawan hukum;
6. Menyatakan perbuatan Kantor Pertanahan Kota Malang (Tergugat) saat melakukan pengukuran dan menetapkan batas-batas dalam Sertipikat Hak Pakai Nomor 32 Kelurahan Kesatrian Kecamatan Blimbing Kota Malang tanpa melibatkan penghuni tanah objek sengketa adalah tidak prosedural dan merupakan perbuatan melawan hukum;
7. Menyatakan perbuatan Kantor Pertanahan Kota Malang (Tergugat) yang telah menerbitkan Nomor 32 Kelurahan Kesatrian Kecamatan Blimbing Kota Malang tanpa melibatkan penghuni (Penggugat) di atas tanah objek

Halaman 3 dari 9 hal. Put. Nomor 3871 K/Pdt/2023



sengketa adalah tidak prosedural dan merupakan perbuatan melawan hukum;

8. Menyatakan perbuatan Kantor Pertanahan Kota Malang (Tergugat) yang mengakibatkan kerugian bagi Penggugat karena telah menerbitkan Sertipikat Hak Pakai Nomor 32, Kelurahan Kesatrian, Kecamatan Blimbing, Kota Malang tertanggal 29 September 2016 tertulis atasnama Pemerintah Republik Indonesia c.q. Kementerian Pertahanan atas tanah (Turut Tergugat) dalam perkara *a quo* secara tidak prosedural (cacat hukum) dan atau melawan hak adalah perbuatan melawan hukum;
9. Menyatakan perbuatan Tergugat menerbitkan Sertifikat Hak Pakai Nomor 32, Kelurahan Kesatrian, Kecamatan Blimbing, Kota Malang atas tanah dalam perkara *a quo* secara tidak prosedural (cacat hukum) merupakan tidak sah menurut hukum;
10. Menyatakan Sertifikat Hak Pakai Nomor 32 Kelurahan Kesatrian Kecamatan Blimbing Kota Malang atas tanah dalam perkara *a quo* merupakan tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;
11. Menghukum Tergugat dan atau siapa saja yang menguasai dan atau mendapatkan hak atas objek sengketa secara melawan hukum untuk menyerahkan kembali kepada Penggugat dalam keadaan kosong tanpa syarat dan tanpa beban apapun dan apabila perlu dengan bantuan aparat hukum yang sah;
12. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp7.200.000.000,00 (tujuh miliar dua ratus juta rupiah);
13. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsoom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan, bilamana lalai untuk menjalankan putusan;
14. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan melaksanakan terhadap isi putusan dalam perkara ini;
15. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Dan Atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon agar Majelis Hakim memutuskan berdasarkan keadilan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);



Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat dan Turut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

Eksepsi Tergugat:

1. Eksepsi kewenangan mengadili (*kompetensi absolut*);
2. Gugatan Penggugat gelap (*Onduidelijk*) atau tidak jelas *obscuure libel*:

Eksepsi Turut Tergugat:

1. Eksepsi kewenangan mengadili (*kompetensi absolut*);
2. Gugatan Penggugat kadaluarsa/lewat waktu;
3. Gugatan Penggugat tidak jelas/kabur (*obscuur libel*);
4. Bahwa Penggugat tidak berkualitas sebagai Penggugat (*legal standing*);
5. Gugatan Penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut (Tergugat mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Malang untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Rekonvensi Para Penggugat Rekonvensi/Tergugat I dalam Konvensi, Tergugat II dalam Konvensi, Tergugat III dalam Konvensi, dan Tergugat IV dalam Konvensi, serta Tergugat V dalam Konvensi untuk sebagian;
2. Menyatakan Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan bukti-bukti yang diajukan Para Penggugat Rekonvensi/Tergugat I dalam Konvensi, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV, serta Tergugat V adalah sah menurut hukum sepanjang yang relevan dalam perkara *a quo*;
4. Menyatakan Sertifikat Hak Pakai (SHP) sebanyak 8 SHP atau setidaknya menyatakan sertifikat yang diajukan Penggugat Rekonvensi tersebut di atas, mempunyai kekuatan hukum dan merupakan bukti otentik yang sah atas nama Pemegang Hak adalah Pemerintah Republik Indonesia c.q. Kementerian Pertahanan Republik Indonesia;
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi (Warso, dan kawan-kawan 13 orang) untuk mengosongkan Rumah Negara/Rumah Dinas TNI AD yang kini



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihuni dan mengembalikan kepada instansi yang berhak (Denzibang 2/V Malang);

6. Menolak gugatan Rekonvensi Para Penggugat Rekonvensi/Tergugat I dalam Konvensi, Tergugat II dalam Konvensi, Tergugat III dalam Konvensi, dan Tergugat IV dalam Konvensi, serta Tergugat V dalam Konvensi untuk sebagian;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:

- Menghukum Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp9.715.000,00 (sembilan juta tujuh ratus lima belas ribu rupiah);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Malang telah memberikan Putusan Nomor 263/Pdt.G/2022/PN Mlg tanggal 10 Januari 2023 dengan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat tentang kewenangan Pengadilan Negeri Malang untuk mengadili gugatan Penggugat;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Malang tidak berwenang untuk mengadili perkara Nomor 263/Pdt.G/2022/PN Mlg;
3. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara gugatan sejumlah Rp1.264.000,00 (satu juta dua ratus enam puluh empat ribu rupiah);

Bahwa dalam tingkat banding, Putusan Pengadilan Negeri Malang tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Surabaya dengan Putusan Nomor 146 /PDT/2023/PT SBY tanggal 5 April 2023;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 13 April 2023, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Agustus 2022 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 17 April 2023, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 263/Pdt.G/2022/PN Mlg *juncto* 146/PDT/2023/PT SBY, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Malang, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malang pada tanggal 18 April 2023;

Halaman 6 dari 9 hal. Put. Nomor 3871 K/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 18 April 2023, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

- Menerima dan mengabulkan permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi;
- Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Surabaya dalam Tingkat Banding Nomor 146/PDT/2023/PT Sby tanggal 5 April 2023;
- Membatalkan putusan dalam tingkat pertama Pengadilan Negeri Malang Nomor 263/Pdt.G/2022/PN Mlg tanggal 10 Januari 2023;
- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, selanjutnya:

Mengadili sendiri:

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menolak eksepsi dari Tergugat dan Turut Tergugat;
- Menyatakan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malang berwenang mengadili perkara Nomor 263/Pdt.G/2022/PN Mlg;
- Memerintahkan kepada Ketua Pengadilan Negeri Malang untuk melanjutkan memeriksa ulang kembali perkara Nomor 63/Pdt.G/2022/PN Mlg secara keseluruhan;

Dan apabila Mahkamah Agung berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 30 Mei 2023 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa setelah mempelajari pertimbangan *Judex Facti* dihubungkan dengan memori Kasasi dan kontra memori kasasi, Mahkamah Agung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat bahwa putusan *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa pokok perkara *a quo* adalah mengenai perbuatan Tergugat dalam menerbitkan Sertifikat Hak Pakai Nomor 32 Kelurahan Resatrian Kecamatan Blimbing Kota Malang atas nama Turut Tergugat, perbuatan mana menurut Pengugat tidak sah karena tidak berdasarkan SOP sehingga merupakan perbuatan melawan hukum;
- Bahwa oleh karena gugatan perbuatan melawan hukum ditujukan kepada Tergugat yang termasuk dalam badan dan/atau pejabat pemerintahan, sehingga berdasarkan Pasal 2 Perma Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*onrechtmatige overheidsdaad*) maka peradilan umum tidak berwenang mengadili perkara *a quo* karena merupakan kewenangan peradilan tata usaha negara;
- Bahwa dengan demikian tepat pertimbangan *Judex Facti* mengabulkan eksepsi dan menyatakan Pengadilan Negeri Malang tidak berwenang mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Surabaya dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi TRI PUDJI HASTONO tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada dipihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

Halaman 8 dari 9 hal. Put. Nomor 3871 K/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **TRI PUDJI HASTONO** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 14 Desember 2023 oleh Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H., dan Dr. Lucas Prakoso, S.H., M.Hum., Hakim-hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Anggota tersebut dan Supid Arso Hananto, S.H., LL.M., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota
Ttd./
Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.
Ttd./
Dr. Lucas Prakoso, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,
Ttd./
Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., P

Panitera Pengganti,
Ttd./
Supid Arso Hananto, S.H., L.L.M.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 10.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp480.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

ENNID HASANUDDIN
NIP. 19590710198512 1 001

Halaman 9 dari 9 hal. Put. Nomor 3871 K/Pdt/2023